Судебный акт по делу № 88-12882/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17961038&case_uid=ec26affe-c972-421c-a482-c6a5b9c81a48&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

I инстанция - Терехова А.А.

II инстанция - Князев А.А., Ильина З.М. (докладчик), Тюрина Е.П.

Дело № 88-12882/2026

УИД: 77RS0019-02-2024-006296-85

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

26 мая 2026 года г.Москва

Мотивированное определение изготовлено 29 мая 2026 года.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего Парменычевой М.В.,

судей Долговой Ж.А., Драчева Д.А.

рассмотрела гражданское дело по иску

ФИО1

,

ФИО2

к Департаменту строительства г.Москвы о признании заниженной выкупной цены нежилого помещения,

по иску Департамента городского имущества г.Москвы к Новикову Виктору Викторовичу об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд, по иску ДГИ г.Москвы к

ФИО2

об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд (номер дела, присвоенный судом первой инстанции, 2-662/2025),

по кассационной жалобе Департамента городского имущества г.Москвы на решение Останкинского районного суда г.Москвы от 14 марта 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18 декабря 2025 года.

Заслушав доклад судьи Долговой Ж.А., объяснения представителя ДГИ

<адрес>

–

ФИО9

, действующего на основании доверенности, поддержавшего доводы кассационной жалобы, возражения на кассационную жалобу представителя

ФИО1

,

ФИО2

– адвоката по ордеру

ФИО11

, представителя Правительства Москвы, ГКУ «Московский центр недвижимости» -

ФИО9

, полагавшего доводы кассационной жалобы ДГИ

<адрес>

обоснованными, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

у с т а н о в и л :

Истцы

ФИО1

и

ФИО2

обратились с иском к Департаменту строительства

<адрес>

, Департаменту городского имущества

<адрес>

о признании заниженной выкупной цены нежилого помещения, взыскании судебных расходов, убытков, компенсации морального вреда, мотивируя тем, что соглашение о выкупной цене не достигнуто.

Департамент городского имущества

<адрес>

обратился в суд с иском, с учетом изменений в порядке ч. 1 ст. 39 ГПК РФ, об изъятии для государственных нужд

<адрес>

принадлежащих

ФИО1

и

ФИО2

на праве собственности нежилых помещений.

На основании ч. 4 ст. 151 ГПК РФ указанные гражданские дела объединены в одно производство.

Решением Останкинского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

, постановлено об изъятии нежилых помещений для государственных нужд

<адрес>

у

ФИО2

с суммой возмещения 2 183 000 рублей, у

ФИО1

- 2 165 000 рублей, при этом в требованиях указанных лиц к Департаменту строительства

<адрес>

о признании заниженной выкупной цены нежилого помещения, в требованиях к Департаменту городского имущества о взыскании судебных расходов, убытков, компенсации морального вреда, отказано.

В кассационной жалобе Департамента городского имущества

<адрес>

ставится вопрос об отмене принятых по делу судебных постановлений, как незаконных и необоснованных.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель заявителя поддержал кассационную жалобу по доводам в ней приведенным.

Представитель

ФИО2

и В.В. в судебном заседании, в письменном отзыве на кассационную жалобу просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Согласно ст. 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам ст. 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, кассационный суд не находит оснований для удовлетворения жалобы. Оснований, предусмотренных ст. 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения и апелляционного определения в кассационном порядке не имеется.

Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела,

ФИО1

является собственником нежилого помещения 17 кв.м., (кад.

№

) по адресу:

<адрес>

Б, пом. 132.

ФИО2

– собственником нежилого помещения 17,2 кв.м., (кад.

№

) по адресу:

<адрес>

Б, стр. 4, пом. 91. Данные объекты находятся в границах территорий комплексного развития в производственной зоне

№

«Калибр» и подлежат изъятию для государственных нужд на основании распоряжения Департамента городского имущества

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

. Собственникам спорных объектов недвижимости

ФИО1

и

ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ

направлены на согласование проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд

<адрес>

с приложением отчетов об оценке рыночной стоимости изымаемых объектов недвижимости ООО «Центр оценки «Аверс», которые получены ими

ДД.ММ.ГГГГ

. По истечению срока заключения соглашений (

ДД.ММ.ГГГГ

) собственники не подписали направленные им проекты соглашений, обращались в адрес Департамента строительства

<адрес>

с заявлением о заключении соглашений об изъятии принадлежащих им объектов недвижимости на ином условии о стоимости – согласно установленной отчетом об оценке ООО «Оптимал Груп» по их заданию.

Судом назначена судебная строительно-техническая экспертиза, в соответствии с которой на дату проведения экспертизы рыночная стоимость помещения

№

установлена в размере 2 165 000 руб., рыночная стоимость помещения

№

– 2 183 000 руб., также определена стоимость убытков за его изъятие. Судом положено указанное заключение судебной экспертизы в основу решения.

Разрешая заявленные исковые требования, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 15, 17, 19, 35, 55, 123 Конституции Российской Федерации, статей 15, 151, 179, 279, 281, 282, 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 49, 56.11, 56.12 Земельного кодекса

Российской Федерации, статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Москвы от 23.12.2015 № 941-ПП «Об утверждении порядков взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы, а также организаций при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение освобождения территорий города Москвы, и признании утратившими силу правовых актов города Москвы», постановления Правительства Москвы от 20.06.2023 № 1142-ПП «О комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы № 59, расположенной в производственной зоне № 14 «Калибр», пунктов 2, 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», пункта 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 № 33 «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда».

Оценив представленные доказательства по правилам ст. ст. 12, 56, 67 ГПК РФ в их совокупности, в том числе заключение судебной оценочной экспертизы, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований Департамента городского имущества г. Москвы об изъятии имущества, возмещении стоимости изымаемого имущества, поскольку помещения, принадлежащие

ФИО1

и

ФИО2

, входят в перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд, и установил сумму денежной компенсации за изымаемое недвижимое имущество согласно выводам судебной экспертизы: в пользу

ФИО2

- 2 183 000 руб., в пользу

ФИО1

- 2 165 000 руб.

С учетом необходимости своевременной реализации распоряжения Департамента городского имущества

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

, суд обратил решение суда к немедленному исполнению.

При указанных обстоятельствах, требование

ФИО2

,

ФИО1

о признании заниженной выкупной цены нежилого помещения оставлено без удовлетворения.

При разрешении исковых требований

ФИО2

,

ФИО1

о взыскании с Департамента городского имущества

<адрес>

судебных расходов, убытков, компенсации морального вреда, суд, исходя из факта соблюдения ответчиком процедуры изъятия нежилых помещений, оставил данные требования без удовлетворения.

Судебная коллегия при апелляционном рассмотрении дела, предполагающем проверку и оценку фактических обстоятельств дела и их юридическую квалификацию, исследовав представленные сторонами в дело доказательства в их совокупности, признала выводы суда первой инстанции верными, сделанными с правильным применением норм материального права, отклонив как необоснованные доводы жалобы истца о несогласии с проведенной судебной экспертизой, отметив, что она проведена экспертом, имеющим достаточную квалификацию и опыт, эксперт имеет специальное образование, стаж работы по специальности, его выводы мотивированы, носят последовательный и обоснованный характер, согласуются с исследовательской частью заключения.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции не усматривает оснований для отмены принятых по делу судебных актов, поскольку вопреки утверждениям кассатора выводы суда основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Вопреки доводам жалобы, отказ в назначении повторной экспертизы судом правомерно обусловлен отсутствием предусмотренных частью 2 статьи 87 ГПК РФ оснований. Несогласие с результатом судебной экспертизы само по себе не свидетельствует о недостоверности заключения. Нарушений принципа состязательности и равноправия сторон судами не допущено.

Все доводы кассационной жалобы ДГИ г.Москвы о несогласии с принятыми постановлениями судов направлены на переоценку фактических обстоятельств спорных правоотношений.

Между тем, в силу положений ч. 3 ст. 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какое судебное постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела.

Исходя из положений ст. ст. 67, 195 - 198, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации выводы суда о фактах, имеющих значение для дела должны быть указаны в судебном постановлении убедительным образом, со ссылками на нормативные правовые акты и доказательства, отвечающие требованиям относимости и допустимости (ст. ст. 59, 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Эти требования процессуального закона, как усматривается из решения суда и апелляционного определения, при рассмотрении дела выполнены в полном объеме.

Учитывая отсутствие в кассационной жалобе указания на обстоятельства, которые бы могли в силу ст. 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации явиться основанием к отмене обжалуемого судебного постановления, объективных причин для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Руководствуясь статьями 379.6, 390, 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

о п р е д е л и л а :

решение Останкинского районного суда г.Москвы от 14 марта 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18 декабря 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу Департамента городского имущества

г.Москвы – без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи